

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2067/2538

อัยการ ประจำศาล แขวง ชลบุรี  
นางสาว จีรรัตน์ ผดุง ชีพ

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3

โจทก์บรรยายฟ้องระบุถึงสถานที่ที่อ้างว่าจำเลยตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์จากลูกค้าซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มจำหน่ายอันเป็นสถานที่ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าเท่านั้น โดยมีได้ระบุว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้าหรือโดยมีที่พักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดแก่ลูกค้าการบรรยายดังกล่าวไม่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าสถานที่ที่อ้างว่าจำเลยจัดตั้งเป็นสถานที่ที่มีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้าเพราะสถานที่ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าอาจมิใช่สถานที่ที่มีหญิงบำเรอก็ได้ ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ขาดสาระสำคัญแห่งองค์ประกอบความผิด ถือไม่ได้ว่าสถานที่ที่จำเลยจัดตั้งดังกล่าวเป็นสถานที่บริการตามความหมายของมาตรา 3(2) จึงลงโทษจำเลยในข้อหานี้ไม่ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ตั้งสถานบริการชื่อบาร์มิสตีโดยจัดให้มีการจำหน่าย สุรา อาหาร เครื่องดื่มและมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า โดยมีได้รับอนุญาตก่อนการจัดตั้ง และจำเลยได้ยินยอมให้ผู้มีชื่อซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการ

ของตน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3(3), 4, 16, (2), 26, 27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

### จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3(3), 4, 16(2), 26, 27 เรียงกระทงลงโทษ ความผิดตามมาตรา 3(2), 4 วรรคแรก, 26 จำคุก 1 เดือน ความผิดตามมาตรา 16(2), 27 ปรับ 2,000 บาท รวม จำคุก 1 เดือน ปรับ 2,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 15 วัน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกเปลี่ยนเป็นกักขังแทน

### จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าตามคำฟ้องโจทก์ข้อ ก. กล่าวหาจำเลยที่มีความผิดฐานตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 หรือไม่นั้น เห็นว่าพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 บัญญัติว่า "ในพระราชบัญญัตินี้"

"สถานบริการ" หมายความว่า สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า ดังต่อไปนี้

(1) สถานเต้นรำ รำวงหรือร่อนเงี้ยว ประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีหญิงพาดเนอรับบริการ

(2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มนานาอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีหญิงบำเรอสำหรับประณีตลูกค้าย หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าย

(3) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าย

(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มนานาอย่างอื่นจำหน่ายโดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอย่างอื่นใดเพื่อการบันเทิง"

คดีนี้โจทก์ได้บรรยายฟ้องเกี่ยวกับความผิดข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคำฟ้องข้อ ก. ว่า"จำเลยได้ตั้งสถานบริการ ชื่อ "บาร์มิสตี" โดยจัดให้มีการจำหน่ายสุรา อาหาร เครื่องดื่ม และมีผู้บริการให้แก่ลูกค้ายโดยมิได้รับอนุญาตก่อนการจัดตั้ง อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย"ตามคำฟ้องดังกล่าว เห็นได้ว่าโจทก์อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดตามมาตรา 3(2) แต่อ้างบทมาตราผิดเป็นมาตรา 3(3)ซึ่งถ้าฟ้องโจทก์ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 3(2)ศาลก็ลงโทษตามมาตรา 3(2) ที่ถูกต้องได้ ปัญหาว่าฟ้องโจทก์ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 3(2) หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ระบุถึงสถานที่ที่อ้างว่าจำเลยตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์จากลูกค้ายซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอาหาร สุราหรือเครื่องดื่มจำหน่ายอันเป็นสถานที่ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้ายเท่านั้น โดยมิได้ระบุว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีหญิงบำเรอสำหรับประณีตลูกค้ายหรือโดยมีที่พักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดแก่ลูกค้าย การบรรยายดังกล่าวไม่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าสถานที่ที่อ้างว่าจำเลยจัดตั้งเป็นสถานที่ที่มีหญิงบำเรอสำหรับประณีตลูกค้าย เพราะสถานที่ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้ายอาจมิใช่สถานที่ที่มีหญิงบำเรอก็ได้ ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ขาดสาระสำคัญแห่งองค์

ประกอบความผิด ถือไม่ได้ว่าสถานที่ที่จำเลยจัดตั้งดังกล่าวเป็นสถานที่บริการตามความหมายของมาตรา 3(2) จึงลงโทษจำเลยในข้อหานี้ไม่ได้

ส่วนฟ้องข้อ ข. นั้น เห็นว่า กรณีจะเป็นความผิดข้อหานี้สถานที่ทำงานจะต้องเป็นสถานบริการตามความหมายของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 เสียก่อนเมื่อสถานที่ที่จำเลยตั้งขึ้นมิใช่สถานบริการตามความหมายของกฎหมายดังกล่าว ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นจำเลยจึงไม่มีความผิดข้อหานี้เช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |